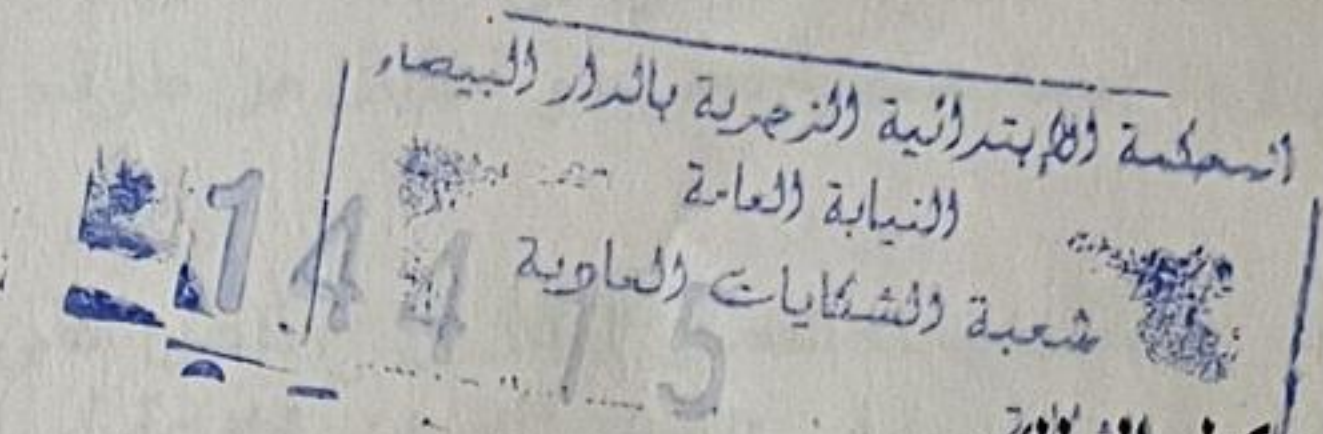


الدار البيضاء بتاريخ 2026/07/21 .

14415

شكاية من أجل النصيب والاحتيايل و الامتناع عن تنفيذ التزام تعاقدى.

//

السيد المحترم / وكيل الملك لدى المحكمة
الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء .السيد وكيل الملك ,
بكل تقدير واعتبار ,

• لفائدة / شركة " ALPHA MEGAPLAST " - رقم الهاتف : 0662. 13. 30.94 .

في شخص ممثلها القانوني : السيد محمد فكري .
و الكائن مقرها الاجتماعى ب : 12, زنقة سارية بن زونيم , الطابق 3 شقة 3 , بالمير, الدار البيضاء

• في مواجهة / السيد عبد العزيز تكلني , مغربي الجنسية , مسير شركة " ZAYN ELEC SARL " الكائن مقرها الاجتماعى ب : 41 , شارع الزرقطوني , الطابق 7 , الشقة 37 الدار البيضاء .

الهاتف : 0662 . 85. 53. 56 ,

• بحضور السيد ممثل الحق العام .

عن إذن محكمكم الموقرة ,

- حيث إنه بموجب اتفاق تجاري تعاقدى , تقدم المشتكى به بصفته مسيرا لشركة " ZAYN ELEC SARL " بعرض سعر DEVIS N° 112/2025 , التزم بموجبه بإنجاز أشغال الربط القانوني بالشبكة الكهربائية و توريد المعدات اللازمة لفائدة المقر المستأجر من طرف شركتنا و المثبت بموجب عقد كراء المرفق بهذه الشكاية و الكائن بدوار أولاد مومن جماعة و قيادة موالين الواد إقليم بنسليمان , مقابل مبلغ إجمالي قدره و نهايته - 105 000 ,00 درهم .

- و حيث إنه و تنفيذا لهذا الاتفاق و حسن النية , تم أداء المبلغ كاملا و استوفى المشتكى به مجموعة القيمة المالية عبر أوراق بنكية - شيكات - راجعة لزبناء شركتنا قمنا بتظهيرها قانونيا لفائدته , بالإضافة إلى دفع نقدي , و هي المدونة ببياناتها بأسفل وثيقة العرض و التي قام المشتكى به بالاطلاع عليها و المصادقة على صحتها و توقيعها و ختمها بختم شركته تعبيرا عن تسلمه لها و هي كالتالي :

- شيك رقم 5243167 , مسحوب عن بنك القرض الفلاحي بقيمة - 20 000 ,00 .
- شيك رقم 5243164 , مسحوب عن بنك القرض الفلاحي بقيمة - 20 000 ,00 .
- شيك رقم 5243153 , مسحوب عن بنك القرض الفلاحي بقيمة - 20 000 ,00 .
- شيك رقم 1323547 , مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE بقيمة - 35 000 ,00 .
- مبلغ مالي نقدي استلمه المشتكى به مباشرة من يد المشتكى و قدره - 10 000 ,00 .

- و حيث إن المشتكى به قام بالفعل بالاستخلاص و تفريغ جميع هذه الشيكات المظهرة لصالحه . إلا أنه لم ينجز أي شيء نهائيا من الأشغال المتفق عليها بالمقر الذي تستغله شركتنا على وجه الكراء , و هو ما تم إثباته ماديا و بشكل رسمي بموجب تقرير و محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي , تم نهج أسلوب التسوية و المماطلة ممتنعا عن تنفيذ التزاماته أو رد المبالغ التي توصل بها مستعملا طرقا احتيالية لسلب

... / ...